

1503846-65.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARIANE TRINDADE LOPES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ARIANE TRINDADE LOPES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1503846-65.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503846-65.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ARIANE TRINDADE LOPES DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

ARIANE TRINDADE LOPES DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, porque no dia 11 de novembro de 2018, por volta das 12h50min, nas dependências da Penitenciária II de São Vicente, situada na

Rodovia Padre Manoel da Nobrega, km 282, Humaitá, nesta cidade de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava uma porção de cocaína, com cerca de 51g (cinquenta e um gramas), e uma porção de maconha, com cerca de 70g (setenta gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 4 e auto de constatação provisória de pág. 5.

Segundo se apurou, a denunciada se dirigiu à Penitenciária II de São Vicente e, durante revista pessoal, ao passar pelo scanner, as agentes penitenciárias verificaram que ela poderia estar com entorpecentes armazenados na região íntima. Questionada, a denunciada negou portar objetos ilícitos, motivo pelo qual foi encaminhada até o Pronto Atendimento do Humaitá. Lá, ARIANE foi submetida ao exame de Raio X, confirmando-se a presença da droga na região íntima da denunciada.

Oferecida a denúncia, a ré foi notificada (pág. 77) e apresentou defesa preliminar, através da Defensoria Pública (págs. 96/97). Recebida a denúncia, a ré foi citada (pág. 136).

Houve produção de prova oral (pág. 141). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs 274/282), postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima (págs. 157/168).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Ao contrário do afirmado pela Defesa, não houve qualquer revista íntima ou busca em desconformidade com a lei.

Destarte, as agentes penitenciárias afirmaram que a ré, ao iniciar o procedimento de revista por scanner, estava com uma imagem estranha e questionaram se tinha algo introduzido. Somente no pronto-socorro foi constatada a existência de substância entorpecente. O fato foi confessado pela ré em seu interrogatório, de forma parcial, alegando que não tinha ciência sobre o conteúdo do pacote.

Assim, inexistente qualquer nulidade na prisão da ré.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 4 e auto de constatação provisória de pág. 5, laudo pericial de págs. 39/40, bem como pela prova oral colhida. Não há como se acolher quaisquer das teses defensivas, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe, uma vez que a ré teve sua conduta dirigida ao fim de, nas dependências da Penitenciária II de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava uma porção de cocaína, com aproximadamente 51g (cinquenta e um gramas), e uma porção de maconha, com cerca de 70g (setenta gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida, fixo para a ré ARIANE TRINDADE LOPES DA SILVA a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, portanto aumento a pena em um sexto, passando para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Nesse sentido, resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, fazendo jus à redução máxima. A pena passa a ser de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme orientação predominante do STF nesse sentido, portanto SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada, por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ARIANE TRINDADE LOPES DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" e seu § 4º, c.c. art. 40, III, todos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE e MULTA, no seu valor mínimo, pelo tempo da pena aplicada.

Em razão da substituição, faculto o direito de recurso em liberdade. Finalmente condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução.

PRI

São Vicente, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA